مرسوم رئاسي رقم 90–198

مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990

يتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة

إن رئيس الجمهورية،

- بناء، على تقرير مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 5 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخص البناء ورخص تجزئة الاراضي للبناء،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقضتى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1963 والمتعلق بصناعة المواد المتفجرة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،

يرسم ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

المادّة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الاعمال التي تتعلق بالمواد المتفجرة، ونعني بها :

- البحث،
- الانتاج،
- المحافظة،
- النقل،
- الاستعمال،
- التجارة (استيراد، وتصدير، وبيع).

لا يطبق هذا المرسوم على الاعمال ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

المادّة 2 : يقصد بالمصطلحات الآتي بيانها في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :

- المواد المتفجرة :

أ) كل مادة قابلة للانفجار : مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة يمكنها أن تكون قابلة بنفسها للانفجار بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا الانفجار بالاحتراق المشع، أو بالتفريغ، أو بالصعق،

ب) كل مادة متفجرة : مادة قابلة للانفجار يكون القصد من تفجيرها الآثار الناتجة عن هذا الانفجار،

ج) كل شيء قابل للانفجار : أي الشيء الذي يحتوي على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للانفجار،

- المؤسسة : كل مؤسسة تنتج و/أو تحفظ فيها المواد المتفجرة،

- المقطع الخطير : هو منطقة المؤسسة، التي تشمل المنشآت الكبرى والهياكل الاساسية والتركيبات التي تصنع فيها أو تحفظ، و/أو تنقل عبرها المواد المفتجرة،

- المستودع : كل محل مهيأ تحفظ فيه المواد المتفجرة.

المادّة 3 : توزع المواد المتفجرة التي يتكون منها الصنف الاول من المواد الخطيرة على خمسة (5) أقسام خطر تبعا لطبيعة آثار انفجارها، أو حسب درجة حساسيتها.

ويتوقف وضع المواد المتفجرة في أحد الاقسام المذكورة على توضيبها خاصة وعلى كيفية التغليف المستعملة.

وأقسام الخطر هي :

القسم الأول :

- المواد والاشياء التي تنطوي في جوهرها على خطر انفجار كلي،

القسم الثاني :

- المواد والاشياء التي تنطوي على خطر انقذاف، لأخطر انفجار كلي،

القسم الثالث :

- المواد والأشياء التي تنطوي على خطر اشتعال حريق مع خطورة أقل بفعل نفخ وانقذاف لكنها لا تمثل خطرا بالانفجار الكلي. ويشتمل هذا القسم على قسمي المواد والاشياء الفرعيين الآتيين :

3. أ- المواد والأشياء التي يترتب على احتراقها اشعاع حراري كبير،

3. ب- المواد والاشياء التي تحترق احتراقا بطيئا أو التي يحترق بعضها تلو الآخر مع انطوائها على آثار ضئيلة نفخا وانقذافا.

القسم الرابع :

- المواد والاشياء التي لا تنطوي الا على خطر طفيف في حالة الاشعال أو التطعيم ولا يترتب على انفجارها انقذاف شظايا من أحجام كبيرة ولا تعوق تطبيق تدابير الأمن الاولوية (مقاومة الحريق).

القسم الخامس :

- المواد التي لها حساسية قليلة جدا ولكنها تنطوي على خطر انفجار كلي، ويعد احتمال اشعالها وانتقال الاحتراق فيها الى الفرقعة احتمالا ضئيلا جدا الا إذا كانت منكدسة بكميات كبيرة.

المادّة 4 : توزع المواد المتفجرة كذلك الى اثنتي عشرة (12) مجموعة توافقية حسب الانماط الخاصة لاخطار اضافية يمكن أن تنطوي عليها عندما تكون متجاورة :

المجموعة أ :

- المتفجر الأولي أو متفجر الاشعال،

المجموعة ب :

- الشيء الذي يشتمل على متفجر أولي،

المجوعة ج :

- المتفجر الثانوي المفرقع (باستثناء البارود الاسود) أو المادة القابلة للانفجار الدافعة، أو الشيء المشتمل على مثل تلك المادة،

المجموعة د :

- المتفجر الثانوي الصاعق أو الشيء الذي يشتمل على مثل هذا المتفجر دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة ومن غير شحنة دافعة أو بارود أسود غير سائب موضوع في غلاف مغلق مقبول نقله،

المجموعة هـ :

- الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق، دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة به، مع شحنة دافعة باستثناء الشحنة التي تحتوي على سائل قابل للالتهاب (المصنف في حرف "ى")، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس (المصنف في حرف "ل")،

المجموعة و :

- الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق مع وسيلة اشعال خاصة به وبشحنات دافعة أو بدونها باستثناء الشحنات المشتملة على سائل قابل للالتهاب (المصنف في حرف "ى")، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس (المصنف في حرف "ل")،

المجموعة ز :

- المركب الناري الأصل أو الشيء المشتمل على مثل هذا التركيب، أو الشيء الذي يتضمن، الى جانب مادة متفجرة أخرى، تركيبا بتسبب في إضاءة، أو حريق، أو اسالة دموع، أو دخان باستثناء أي شيء اشعاعي مائي (المصنف في حرف "ل")، أو المحتوى على الفوسفور الابيض (المصنف في حرف "ح")، أو المحتوى على سائل أو مخثر قابل للالتهاب (المصنف في حرف "ى")،

المجموعة ح :

- الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى فوسفور أبيض في آن واحد،

المجموعة ي :

- الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى سائل أو مخثر قابل للالتهاب في آن واحد،

المجموعة ك :

- الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى عنصر كيماوي سام، في آن واحد،

المجموعة ل :

- المواد والاشياء الواجب عزلها عن أية مادة أخرى أو عن أي شيء آخر من صنف مغاير، أي التي ليست لها الخصائص نفسها أو المكونات نفسها : البارود الاسود السائب أو الموضب غير المقبول نقله،

المجموعة ش :

- المواد أو الاشياء المغلفة أو المصممة بحيث لا تنطوي جميع الآثار الناشئة عن تشغيل عارض فيها الا على خطر ضئيل وتبقى داخل المغلف، أو أنها لا تصيب الا ما يجاورها مباشرة،

المادّة 5 : لا يسمح أن تصنع مواد متفجرة تنتمي الى مجموعات متنافرة، في محل واحد، أو تحفظ في مستودع واحد أو تنقل في سيارة واحدة وفي وقت واحد.

المادّة 6 : تراقب المصلحة المكلفة بالمناجم تقنيا واداريا المؤسسات التي تنتج و/أو تحفظ المواد المتفجرة.

الباب الثاني

البحث والانتاج

المادّة 7 : يجب الحصول مقدما على الرخصة للقيام بأشغال البحث عن المواد المتفجرة سواء أكانت هذه المواد مخصصة للاستعمال بسبب آثارها الانفجارية أم لا.

يمنح هذه الرخصة بمقرر، الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويبلغ بها وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالبيئة، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالمناجم.

المادّة 8 : يخضع للرخصة انشاء أية مؤسسة لانتاج المواد المتفجرة بصرف النظر عن الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتسلم هذه الرخصة بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم وبعد استشارة وزير الدفاع الوطني.

وتخضع شروط اقامة مؤسسة الانتاج، وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلمه الوزير المكلف بالمناجم على أساس دراسات أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.

المادّة 9 : لا تنجز الاشغال التي تتم بمواد متفجرة الا في المقطع الخطير من المؤسسة باستثناء الاشغال التي تمارس في ميادين الرماية وفي مساحات الهدم عندما تكون هذه المساحات خارج المؤسسة.

المادّة 10 : يجب أن تحمي مؤسسة الانتاج و/أو مقطعها الخطير بأية وسيلة فعالة من الدخول اليها غير المرخص به. ولهذا الغرض يجب أن تحاط بشريط أمني أو عدة أشرطة أمنية، وتكون فيها حراسة على الدوام.

المادّة 11 : يجب أن تقام المباني المعرضة لاخطار الانفجار وتبنى على كيفية تضمن ما يأتي في حالة الانفجار.

- تقليل الخطر الذي يتعرض له العمال، ماعدا الذين يوجودن منهم في المحيط المباشر لمكان الحادث، نتيجة وظيفتهم، الى أدنى حد ممكن،
- امكانية حصول تخفيف الضغط بسرعة،
- تقليل خطر انقذاف كتل هامة أو تخفيف انهيار البنيان قدر الامكان،
- تفادى انتقال انفجار ما أو انتشار حريق من محل الى آخر داخل المبنى، ومن مبنى الى آخر داخل المقطع الخطير، ومن المقطع الخطير الى الخارج.

المادّة 12 : يجب أن يكون في جميع مؤسسات الانتاج حقل ترميد ومساحة رماية يعدان خصيصا لتدمير نفايات الصنع واجراء تجارب على المواد المتفجرة.

المادّة 13 : يجب أن تتخذ تدابير فعالة لمقاومة الحريق طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادّة 14 : يخضع استغلال مؤسسة الانتاج لموافقة مصالح الحماية المدنية على مخطط طوارىء يعده المستغل.

المادّة 15 : يخضع المستخدمون العاملون في المؤسسة لرقابة طبية متخصصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادّة 16 : يجب أن يلتقي المستخدمون في المؤسسات، لاسيما الذين يعملون منهم في المقطع الخطير تكوينا في مجال الامن وأن يستوعبوا، كل في ميدانه، التعليمات والارشادات الخاصة بالعمل والحماية والأمن.

الباب الثالث

حفظ المواد المتفجرة

المادّة 17 : تخضع اقامة مستودع المواد المتفجرة واستغلاله لرخصة.

المادّة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متنقلة.

وتنقسم المستودعات القارة الى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.

ويماثل المستودع الدائم المحل الذي تباع فيه بالتجزئة الخراطيش والتوابع الخاصة بالصيد والرماية الرياضية.

المادّة 19 : يمكن أن تكون المستودعات الدائمة سطحية، وشبه مطمورة أو مطمورة.

ويمكن استثناء ان تكون مستودعات المتفجرات المخرطشة من طراز المستودعات الجوفية فيما يخص الاستغلالات المنجمية الباطنية.

المادّة 20 : يمكن أن يكون المستودع المتنقل في شكل مبنى خفيف أو مأوى خفيف معد للتنقل. كما يمكن استثناء ان تستعمل سيارات مهيئة، مستودعات متنقلة.

ولا يسمح بالمستودع المتنقل الا لاشغال يطلب القيام بها تباعا في بلديات متعددة.

المادّة 21 : يمكن ان يسمح باستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها، قصد تنفيذ رمايات منتظمة شريطة ان تنقل هذه المواد وتستعمل خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاقتنائها مع اشتراط حراسة دائمة. ولا تتجاوز مدة صلاحية الرخصة ستة أيام.

المادّة 22 : تمنح رخصة اقامة مستودع لمواد متفجرة أو استغلاله، أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من :

- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني فيما يخص مستودعات البيع ماعدا محلات البيع بالتجزئة،

- الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية فيما يخص المستودعات المتنقلة،

- الوالي بعد استشارة المصالح المعنية فيما يخص المستودعات القارة، واستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها.

المادّة 23 : تصنف المستودعات الدائمة في صنفين حسب نوع المواد المتفجرة التي يمكن استلامها وتبعا لكمياتها :

الصنف الأول : المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني،

الصنف الثاني : المستودعات التي يمكن أن تحتوى في الاكثر على ما يأتي :

- أما 100 كلغ من المواد المتفجرة المخرطشة أو المغلفة في حالة تسيب، و25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة المكيفة بفتيل صاعق في شكل مغلف مقبول في الطريق العمومي (مصنفة 1.1د)،

- وأما 3000 صاعق كهربائي أو ناري انفجاري، أو أشياء قابلة للانفجار مشابهة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة (مصنفة 1.1د)،

- وأما 2000 متر الفتيل المنجمي (للأمن)، (مصنفة 4.1س)،

- وأما محل البيع : عندما يتعلق الامر بثلاثة كلغ من البارود الاسود المستعمل في ألعاب الفروسية والمقدم في مغلفات أحادية مغلقة (مصنفة 1.1د) و10 كلغ من البارود الدافع المقدم في مغلفات احادية مغلقة (مصنفة 1.1 ج) وبدون قيد بالنسبة الى كمية خراطيش الصيد وحلقاتها المعدنية وشعيلاتها (مصنفة 4.1س).

المادّة 24 : يحدد قرار الترخيص نوع المواد المتفجرة التي يمكن حفظها في المستودع وكمياتها القصوى، ويبين تدابير الحماية والامن الواجب اتخاذها كما يضبط، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة المطلوب توفرها زيادة على الاوامر الخاصة.

المادّة 25 : يبلغ للاشخاص الآتية أوصافهم القرار الذي يرخص باقامة مستودع دائم واستغلاله أو باستهلاك المتفجرات بمجرد استلامها :

- قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للأمن الوطني،
- قائد القطاع العسكري في الولاية،
- المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للمكتب الوطني للمواد المتفجرة،
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- مسؤول الأمن في الولاية،
- رئيس المصلحة المكلفة بالمناجم،

- رئيس المصلحة المكلفة بالحماية المدنية،
- رئيس المصلحة المكلفة بالبيئة،
- المستفيد.

المادّة 26 : يترتب على قرار الترخيص بمستودع دائم أو متنقل اعداد شهادة رخصة استغلال مستودع مدة صلاحياتها سنة واحدة قابلة للتجديد. ويسلم هذه الشهادة بعد استشارة المصالح المعنية.

- الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص المستودعات المتنقلة ومستودعات البيع المذكورة في المادة 23 أعلاه،
- الوالي فيما يخص المستودعات الدائمة،

المادّة 27 : مستغل المستودع هو المسؤول عن الأمن، والحماية، والحراسة الدائمة، والمحاسبة المادية للمواد المتفجرة المحفوظة، ويجب عليه من ناحية أخرى أن يبلغ فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة للشرطة بفقدان أية مواد متفجرة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لهذا الفقدان.

ويجب أن يكون للمستخدمين المكلفين بالحراسة المباشرة للمواد المتفجرة تخويل من الوالي المعني.

المادّة 28 : يجب على المستغل أن يعلم بتحرك أي مستودع متنقل، قبل ثمانية أيام على الاقل، المسؤولين الآتي ذكرهم :

- الوالي أو الولاة،
- قائد القطاع العسكري أو قادته،
- قائد مجموعة الدرك الوطني أو قادتها،
- مسؤول الامن أو مسؤوليه في الولاية،
- رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المكلفة بالمناجم،
- رئيس المصلحة أو رؤساء مصالح الحماية المدنية،
- رئيس مصلحة أو رؤساء مصالح البيئة.

المادّة 29 : يرخص الوالي، بعد استشارة المصالح المعنية، بتدمير المواد المتفجرة الذي تقوم به المؤسسات والمستودعات، ماعدا نفايات الصنع.

ويترتب على هذا التدمير اعداد محضر حضوري.

الباب الرابع

تسويق المواد المتفجرة

المادّة 30 : لا يجوز استيراد المواد المتفجرة أو تصديرها الا بعد الحصول على تأشيرة من وزير الدفاع الوطني، وهذا بصرف النظر عن الاحكام القانونية الجاري بها العمل.

المادّة 31 : لا تعرض للبيع الا المواد المتفجرة التي تحصل على الموافقة التقنية من الوزير المكلف بالمناجم.

المادّة 32 : تمنع اعادة بيع المواد المتفجرة الا ما يتعلق منها بالخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية.

وتقوم باعادة بيع الخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية المحلات التي يرخص لها بذلك قانونا الوالي المعني بعد استشارة الجهات الآتية :

- مجموعة الدرك الوطني،
- الامن في الولاية،
- الحماية المدنية،
- المصلحة المكلفة بالمناجم،
- المصلحة المكلفة بالبيئة.

المادّة 33 : يجب أن توسم كل مادة متفجرة بعلامة تقنينية تسمح بالتعرف عليها وتتضمن العناصر الآتية :

- تحديد هوية مؤسسة الصنع ووحدتها،
- تسمية المنتوج التجارية،
- تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء أجل الاستعمال،
- تصنيف المتفجر (الصنف- قسم الخطر- مجموعة التجانس).

المادّة 34 : لا يجوز بحال من الاحوال أن تسلم المواد المتفجرة لاشخاص لا يستظهرون بما يأتي :

- شهادة الترخيص بالاستغلال، صالحة، اذا كان الامر يتعلق بمستودع متنقل أو مستودع دائم،
- قرار الترخيص، اذا كان الأمر يتعلق بمستودع مؤقت أو بمتفجرات تستهلك فور استلامها،
- قسيمة طلب يذكر فيها المستغل،
- رخصة النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادّة 35 : يجب أن يطابق أي بيع للمواد المتفجرة المواصفات المذكورة في قرارات الترخيص باستغلالها وشهادات ذلك.

الباب الخامس

نقل المواد المتفجرة

المادّة 36 : يخضع نقل المواد المتفجرة والوسائل المعدة لنقلها لاحكام التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة.

الباب السادس

استعمال المواد المتفجرة

المادّة 37 : يخضع استعمال المواد المتفجرة، في اطار احكام هذا المرسوم لاعداد دراسة أمن توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم وتتضمن هذه الدراسة الفصول الآتية :

- نقل المواد المتفجرة وتوزيعها وحفظها في الورشات،
- مخطط التفجير واستخدام المواد المتفجرة،
- التعليمات العامة،
- التعليمات الخاصة،
- تدابير الحماية قبل الرماية وأثناءها وبعدها،
- قائمة المستخدمين ووظائفهم.

المادّة 38 : يجب أن يكون كل مأمور بالتفجير حائزا رخصة تفجير صالحة تسلمها المصلحة المكلفة بالمناجم عقب اجراء فحص الصلاحية عليه، كما يجب ان تكون له شهادة تخويل يسلمها الوالي.

وبهذه الصفة يكون المأمور بالتفجير مسؤولا عن المحاسبة المادية للمواد المتفجرة المستلمة لتفجيرها حتى ارجاع المواد غير المستعملة منها الى المستودع.

الباب السابع

أحكام خاصة

المادّة 39 : يمكن الوالي، بناء على محضر ينص على عدم المطابقة للاحكام التنظيمية تعده المصلحة المكلفة بالمناجم، أن يقرر اغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا، أو توقيف رخصة استغلال المستودع.

وترفع هذه التدابير فور زوال الظروف التي أوجبتها.

المادّة 40 : يجب أن تجدد تهيئة المؤسسات والمستودعات الجاري استغلالها عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تجعلها تتلاءم مع احكام هذا المرسوم. ويجب ان تنجز التعديلات اللازمة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادّة 41 : تعاين مخالفات هذا المروسم وتتابع ويقمع مرتكبوها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادّة 42 : تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالمناجم، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة.

المادّة 43 : يلغى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه.

المادّة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.

الشاذلي بن جديد

مرسوم رئاسي رقم 99–64

مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90–198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990

والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجّرة

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إحداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة،